



Città di Squillace

- Provincia di Catanzaro -

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 30 Registro Deliberazioni	OGGETTO
29/12/2022	Riconoscimento della legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. 267/2000: Sentenze emesse in materia di violazioni al Codice della Strada.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PARERE DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.LGS. VO N. 267 DEL 18/8/2000

settore **FINANZIARIO**

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE FINANZIARIO

L'anno **2022** Addì **29** Del mese di **Dicembre**
Alle ore **12:00** Nella sala delle adunanze del suddetto
Comune, convocata con apposito avviso, si è riunito il Consiglio
Comunale in seduta straordinaria I convocazione
nelle persone seguenti:

N°	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	MUCCARI	Pasquale	Sindaco	SI
2	CARABETTA	Stefano	Consigliere	SI
3	CACCIA	Francesco Guerino	Consigliere	SI
4	TALOTTA	Rosetta	Consigliere	NO
5	MERCURIO	Paolo	Consigliere	SI
6	ALOISE	Alessandro	Consigliere	SI
7	ROTUNDO	Francesco	Consigliere	SI
8	PRIMERANO	Antonio	Consigliere	SI
9	VECCHIO	Giuseppe	Consigliere	NO
10	MESORACA	Oldani Rocco	Consigliere	NO
11	ZOFREA	Vincenzo	Consigliere	NO
12	MUNGO	AnnaMaria	Consigliere	NO
13	FACCILOLO	Giuseppe	Consigliere	SI

Assiste il Segretario Com.le D.ssa Giuseppina Ferrucci

Partecipa l'assessore esterno Mariella Trombetta

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Paolo Mercurio il quale, constatato il numero degli intervenuti, dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

che il Giudice di Pace di Catanzaro, con Sentenza n. 1800/2020, depositata all'esito del giudizio rubricato al R.G. 2342/2019, accoglieva l'opposizione al verbale d'infrazione del Codice della Strada promossa dalla New Tek s.r.l. e, per l'effetto, condannava il Comune di Squillace, al pagamento in favore dell'opponente delle spese legali, liquidate in Euro 43,00 per spese e in Euro 100,00 per onorari professionali, oltre rimborso forfettario, C.p.a. e IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito;

che, non avendo il Comune di Squillace provveduto a dare esecuzione alla citata Sentenza, l'avv. Peppino Mariano, in qualità di difensore distrattario della New Tek s.r.l., provvedeva a notificare atto di precetto dell'importo complessivo di Euro 385,59;

che il Giudice di Pace di Catanzaro, definitivamente pronunciando nella causa civile vertente tra Venuto Maria Rita, rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Scozzafava c/ Comune di Squillace, avente ad oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione ex art. 22 L. 689/1981 (violazione codice della strada), emetteva la Sentenza n. 279/2022, così provvedendo:

- *Dichiara cessata la materia del contendere;*
- *condanna il Comune di Squillace alla refusione delle spese di lite in favore dell'opponente, che liquida in Euro 43,00 per spese vive ed Euro 110,00 per compenso, oltre rimborso spese forfetarie, CAP ed IVA come per legge; distrazione in favore del procuratore antistatario, avv. Roberta Scozzafava;*

Che per effetto della sopra citata Sentenza il Comune di Squillace è dunque tenuto al pagamento della somma complessiva di Euro 176,56;

Che il Giudice di Pace di Catanzaro, pronunciando definitivamente nella causa civile vertente tra Scoleri Caterina Cosima, rappresentata e difesa dall'avv. Nicoletta Carè, c/ Comune di Squillace, emetteva la Sentenza n. 943/2021, così provvedendo:

- *accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il verbale di contestazione emesso dalla polizia municipale del Comune di Squillace*
- *condanna il Comune di Squillace al pagamento delle spese e competenze del giudizio che liquida in Euro 143,00 di cui Euro 43,00 per spese ed Euro 100,00 per compensi, oltre spese forfetarie, IVA CPA come per legge, in favore dell'avv. Nicoletta Carè, che ha chiesto la distrazione, per un importo complessivo di Euro 162,60;*

Che il Giudice di Pace di Catanzaro emetteva la Sentenza n. 1433/2021 nella causa vertente tra Montesanti Maria, rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Maria Capalbo, contro il Comune di Squillace, avente ad oggetto: opposizione verbale di accertamento n. PH1740/2020 emesso dalla polizia municipale di Squillace, decidendo per come si specifica:

- *accoglie il ricorso depositato dal ricorrente Montesanti e conseguentemente annulla il verbale di accertamento n. PH1740/2020 emesso dalla polizia municipale di Squillace, con ogni sanzione accessoria;*
- *condanna il Comune di Squillace alle spese e competenze di lite che liquida in Euro 143,00 di cui Euro 43,00 per spese, oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge;*

Che pertanto, per effetto della citata sentenza il Comune di Squillace è tenuto al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di Euro 164,60;

Che il Giudice di Pace di Catanzaro pronunciava la Sentenza n. 1468/2021 nella causa vertente tra Arena Domenico e Comune di Squillace così provvedendo:

- 1) *accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara l'estinzione per l'opponente dell'obbligo di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria irrogata con l'opposto verbale;*
- 2) *condanna il Comune di Squillace alla refusione, in favore dell'opponente, delle spese di lite che liquida in Euro 43,00 per spese vive ed Euro 110,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, Cap ed IVA come per legge, per un importo complessivo di Euro 174,56;*

Visto:

- *L'art. 194 del d.lgs. 267/00 il quale stabilisce che con la deliberazione consiliare di cui all'art. 193, in sede di riequilibrio di bilancio, o con diversa periodicità stabilita dal Regolamento di contabilità, l'Ente riconosce la legittimità dei debiti fuor bilancio derivanti dalle fattispecie di cui al comma 2 lett. a) – b) – c)- d) – e) dello stesso articolo, adottando contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli stessi, ovvero:*
- *Sentenze esecutive*
- *Copertura disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da Statuto, convenzioni o atti costitutivi, purchè sia rispettato l'obbligo del pareggio di bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- *Ricapitalizzazione, nei limiti e forme previste dal codice civile o norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;*
- *Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*

- *Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;*

Considerato che :

- *nel caso della sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento di debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva;*
- *la natura della deliberazione consiliare in questione non è quella di riconoscere la legittimità del debito che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile che è maturato all'esterno dello stesso e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;*
- *conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;*

Considerato altresì che in materia di riconoscimento di debito fuori bilancio, si è pronunciata di recente la Corte dei Conti Sicilia, con delibera n. 177 del 13 maggio 2015, ribadendo la necessità del preventivo riconoscimento del debito da parte dell'Organo consiliare anche nell'ipotesi di debiti derivanti da sentenze esecutive, per loro natura caratterizzati da assenza di discrezionalità;

Visto l'art. 193 del d.lgs. 267/00, il quale al secondo comma prevede tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

Rilevato che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sino trasmessi agli organi di controllo e alla competente procura della corte dei conti;

Dato atto che il debito da riconoscere ammonta a complessivi Euro 1.063,91 e che lo stesso può essere finanziato mediante imputazione sul cap. 117 del bilancio di previsione finanziario 2022/2024;

Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole formulato dal Revisore dei conti dell'Ente;

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

- 1. riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. 267/00 e per le motivazioni espresse in premessa, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalle Sentenze esecutive descritte in premessa per l'importo di Euro 1.063,91;*
- 2. Di trasmettere il presente provvedimento alla Procura della Corte dei Conti , ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge n. 289/2002;*

Con successiva votazione, riportante il seguente risultato: voti favorevoli unanimi

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/00.

Del 29/12/2022

Delibera n. 30

IL PRESIDENTE

(f.to Paolo Mercurio)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(f.to dott. Giuseppina Ferrucci)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on line, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stata pubblicata il

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

(f.to dott. Giuseppina Ferrucci)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs n. 267/2000, il giorno

- ☐ Poichè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).
- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

Data

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale

Squillace, lì

76 GEN. 2023



Il Segretario comunale
Dott. Giuseppina Ferrucci